

1011451-15.2022.8.26.0008

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Luis Fernando Nardelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VIII - Tatuapé

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Teixeira Correia de Alemeida, qualificado(a)(s) nos autos, ajuizou(aram) ação de indenização contra Cia. Brasileira de Distribuição e BANCO DO BRASIL S/A, também qualificado(a)(s), em que alega(m) que é aposentada de 60 anos de idade e em 06.07.2022, por volta das 10h40, foi ao caixa eletrônico do Banco do Brasil localizado nas dependências da filial da corré Cia Brasileira ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VIII - Tatuapé

3ª Vara Cível

Rua Santa Maria nº 257, São Paulo - SP - cep 03085-901

1011451-15.2022.8.26.0008 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 25 de novembro de 2022,
faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito,
Dr. Luis Fernando Nardelli

Eu, Ana, Assistente Judiciário, Subscrevi
Juiz de Direito: Dr. Luis Fernando Nardelli

SENTENÇA

Processo nº:

1011451-15.2022.8.26.0008 - Procedimento Comum Cível

Requerente:

Eliane Teixeira Correia de Alemeida

Requerido:

BANCO DO BRASIL S/A e outro

Prioridade Idoso

Vistos.

Eliane Teixeira Correia de Alemeida, qualificado(a)(s) nos autos, ajuizou(aram) ação de indenização contra Cia. Brasileira de Distribuição e BANCO DO BRASIL S/A, também qualificado(a)(s), em que alega(m) que é aposentada de 60 anos de idade e em 06.07.2022, por volta das 10h40, foi ao caixa eletrônico do Banco do Brasil localizado nas dependências da filial da corré Cia Brasileira de Distribuição (Pão de Açúcar) e no meio da transação bancária um homem se aproximou ofertando ajuda, eis que rapidamente logrou substituir o cartão da autora por um outro desconhecido. Informa que foram realizadas 4 compras parceladas sem o seu conhecimento no valor total de R\$ 31.625,50 e é esse o valor que pretende receber além de indenização por dano moral.

Dá-se à causa o valor de R\$ 39.625,50.

Citado(a)(s) a fls. 40, o(a) corré Cia Brasileira oferece(m) contestação de fls. 41/61, em que pugna(m) pela improcedência da ação.

Réplica a fls. 180/183.

Citado(a)(s) a fls. 231, o correu Banco do Brasil oferece(m) contestação de fls. 107/149, em que pugna(m) pela improcedência da ação.

Réplica a fls. 232/246.

Instadas a especificarem provas (fls. 277), as partes se manifestam a fls. 279/280, 282/283 e 284/285.

É o relatório.

D E C I D O.

O presente processo comporta o julgamento antecipado do pedido, com base no art. 355, I, do CPC, em razão de a matéria prescindir de instrução probatória em audiência.

No mérito, procede a ação.

Consta que a autora é aposentada (fls. 12) de 60 anos de idade e em 06.07.2022, por volta das 10h40, foi ao caixa eletrônico do Banco do Brasil localizado nas dependências da filial da corré Cia Brasileira de Distribuição (Pão de Açúcar) e no meio da transação bancária um homem se aproximou ofertando ajuda, eis que rapidamente logrou substituir o cartão da autora por um outro desconhecido. Informa que foram realizadas 4 compras parceladas sem o seu conhecimento no valor total de R\$ 31.625,50 (fls. 17) e é esse o valor que pretende receber além de indenização por dano moral.

Boletim de ocorrência a fls. 18.

Razão assiste à autora, uma vez que o supermercado se beneficia por manter em seu estabelecimento serviço de caixa eletrônico à disposição do público em geral. Cuida-se de um chamariz para o comércio e não raro o consumidor vai ao local com único propósito de utilizar o terminal bancário e acaba adentrando ao mercado para realizar compras.

Se lucra com o serviço deve, no mínimo, garantir a segurança no local para os usuários, ubi emolumentum, ibi onus; ubi commoda, ibi incommoda.

No que toca ao banco, a reponsabilidade decorre de não ter identificado incontinenti a fraude.

Considerada a atipicidade das movimentações realizadas na conta corrente da autora pelos estelionatários, certo que possui sistema de proteção contra transações suspeitas.

A propósito, leciona Gerson Luiz Carlos Branco (O Sistema Contratual do Cartão de Crédito. São Paulo: Saraiva. 1998. p. 152) que: “o risco pela eventual utilização do cartão por um terceiro não autorizado não pode ser transferido para o titular, mesmo pelo período da efetiva perda até a comunicação da administradora. Extraviar um cartão, ser furtado ou roubado não é um ato ilícito ou qualquer outro fato que constitua uma fonte de obrigações. Fosse o cartão de crédito um título que representasse um direito em si mesmo, a questão mudaria de figura, mas como é apenas um documento de identificação nada há para perder. O risco deve ser de quem tem o dever de identificar o titular, assim como a administradora deve ser responsável pelo fornecimento de informações e condições necessárias à identificação do titular. Da loja vendedora é o risco de aceitar o cartão sem conferi-lo e sem exigir a comprovação devida, como a cautela recomenda, devendo, em tal hipótese, arcar com os prejuízos. Esses são os riscos normais e inerentes a todas as atividades comerciais. É iníqua e abusiva a cláusula que condiciona a responsabilidade do usuário até a inclusão do cartão extraviado na lista dos furtados. Poderiam as administradoras de cartões recorrer a seguros para a cobertura do período entre o extravio e a comunicação ao fornecedor, mas não pretendem correr risco algum”.

No mesmo sentido: “Cartão de Crédito. Responsabilidade, no caso de perda furto ou extravio, pelo uso indevido por terceiro. Cessa a responsabilidade civil do usuário a partir da comunicação à companhia emissora” (RT 593/198). A propósito esse julgamento proferido no TJRS pelo Desembargador Dourado de Gusmão em 21.11.1984 foi objeto de análise e elogios pelo Professor Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa na Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico-Financeiro, 58/102.

Segundo Alcio Manoel de Sousa Figueiredo (Cartão de Crédito: Questões Controvertidas. 2ª ed. Curitiba: Juruá. p. 84): “Com efeito, transferindo-se a responsabilidade pelas transações efetuadas dos cartões extraviados, roubados ou furtados ao consumidor, além de ser cômodo às administradoras, nega vigência ao princípio da boa-fé e desequilibra os direitos e obrigações das partes, transferindo a responsabilidade para a parte mais fraca do contrato. Aliás, os bancos que são

proprietários das seguradoras não querem assumir este risco e recorrer a seguros, com objetivo de assegurar a cobertura entre o extravio e a comunicação do consumidor”.

Incide a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do Código do Consumidor, de sorte que o dever de reparar os danos causados ao consumidor, no caso, ao autor encontra esse fundamento na Lei e não na culpa.

Para excluir a responsabilidade, o Código de Defesa do Consumidor apenas prevê duas hipóteses, a saber, a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º), o que no caso não ocorreram.

De dano moral se cogita. Cavalieri (Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 105) afirma que: “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”. E isso ocorreu no presente processo, razão pela qual fixo a indenização em R\$ 2.000,00.

Posto Isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação para condenar os réus ao pagamento de dano material de R\$ 31.625,50, corrigido desde o ajuizamento da inicial, além de dano moral de R\$ 2.000,00, corrigidos desta data, em ambos os casos com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno os réu(s) em custas e despesas processuais, além de verba honorária fixada em 10% sobre o valor corrigido da condenação.

P., R., I. e C.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA